وهى نائمة أو نحو ذلك (سقط ميراثه) أيضا كفسخ معتقة تحت عبد فعتق ثم مات

(باب حكم تصحيح المسئلة)

مع (الاقرار) من بعضهم (بمشارك فى الميراث) وأما مع اقرار الجميع فلا يحتاج الى عمل سوى ما تقدم (اذا أقر الوارث) المكلف (بمن يشاركه) أى المقر (فى الارث) كابن للميت يقر بابن له آخر (أو) يقر (بمن يحجبه كاخ) للميت (أقر بابن للميت) ولو كان الابن المقر به من أمة الميت نص عليه فى رواية الجماعة (صح) الاقرار (وثبت الارث) من الميت (و) ثبت (الحجب فاذا أقر الورثة المكلفون) كلهم (بشخص مجهول النسب وصدق) المقر به المقر ان كان مكلفا (أو) لم يصدقه و (كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وارثه) فيشترط لثبوت النسب أربعة شروط وهى اقرار الجميع وتصديق المقر به ان كان مكلفا وامكان كونه من الميت وعدم المنازع وحيث ثبت نسبه فانه يثبت ارثه مالم يقم به مانع من موانع الارث فان كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث للمانع (لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت) أحد شيئين اما (اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام أو شهادة) رجلين (عدلين) فلا تقبل هنا شهادة النساء ولا شهادة الفاسق مطلقا ويأتى ولا فرق بين ان يكون الشاهدان (من الورثة أو من غيرهم فان لم يقر به بعضهم) بل أقر به بعضهم (ثبت نسبه وارثه ممن أقر به) فقط دون الميت وبقية الورثة وقيل لا يثبت نسبه أيضا من اقر به جزم به الازجى وغيره وقدم الاول فى الفروع والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم (ف) على هذا (يشاركه) أى المقر به المقر (فيما بيده) من التركة فاذا أقر أحد ابنيه بأخ لهما فللمقر به ثلث ما بيد المقر لانه بكر بن محمد لان اقراره تضمن انه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفى يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه اليه (أو يأخذ) المقر به (الكل) أى كل ما بيده (ان أسقطه) كما لو أقر أخ شقيق للميت بابن للميت فانه يرث الابن ولا شئ للاخ

(باب ميراث القاتل)

وانما يرث القاتل المقتول اذا لم يضمنه على ما يأتى (لا يرث لمن قتل مورثه بغير حق) مثل أن يكون القتل مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة (أو شارك فى قتله) لان شريك القاتل قاتل بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص (ولو) كان القتل (خطأ فلا يرث من سقى ولده) ونحوه ممن فى عجره (دواء) ولو يسيرا (فمات أو أدبه) أى أدب ولده أو زوجته فمات أو مات (أو فصده) أو حجمه (أو بط سلعته) لحاجة فمات من ذلك لم يرثه لانه قاتل (وتلزم الغرة) وهى عبد أو أمة قيمتها خمس من الابل (من شربت دواء فاسقطت) جنينها (ولا ترث منها) أى الغرة (شيأ وان قتله) أى قتل الانسان مورثه (بحق ورثه كالقتل قصاصا أو) القتل (حدا) كحد الزنا وقطع الطريق (أو) قتله (دفعا عن نفسه) ان لم يندفع الا به (وكذا) لا يمنع من الارث (لو قتل الباغى العادل) فى الحرب (كعكسه) بأن قتل العادل الباغى لانه فعل مأذونا فيه شرعا فلم يمنع الميراث

(باب ميراث المعتق بعضه)

(الرقيق من حيث هو) أى بجميع أنواعه كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه على صفة (لا يرث) غيره (ولا يورث) أحد الان فيه نقصا مع كونه مورثا مع كونه وارثا أجمعوا على أن

المملوك